

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1909/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิ๋วฮั่วฮวดมอเตอร์
เซอร์วิส

โจทก์

นายสนธิ อุ๋นใจ กับพวก

จำเลย

นายไพรัช ทองเชื้อ ทนายจำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 105)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายวันละ 100 บาท
นับแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2526 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2528 พร้อมทั้งดอกเบี้ยของเงินดังกล่าว
ในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะอัตราดอกเบี้ย ให้คิดในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 99,98)

จำเลยที่ 1 ขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 80)

ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มานิซ เพียรสนอง-นาม ยิ้มแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>